

06

宪法学

具体基本权利与基本义务

宪法保护什么，又要求公民做什么？

读条文的三项任务

01 精读平等与人身自由

02 定位其他权利条文

03 单独读懂基本义务

平等权的条文起点

“

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

宪法第 33 条第 2 款

差别对待怎样分析？

教学分析，不是宪法原文标题

先比较

1. 比较对象与差别

再追问

1. 差别理由是什么？

2. 依据和实施方式是什么？

课堂练习：平等判断

虚构情境：某部门对两组申请人设不同条件，却未说明理由。你先查什么？

1 找比较对象和差别

2 找第 33 条第 2 款

3 指出仍缺的理由与依据

人身自由的条文起点

“

中华人民共和国公民的人身自由不受侵犯。

宪法第 37 条第 1 款

四条保护一张图

01 第 37 条：逮捕有法定决定与执行要求

02 第 38—39 条：人格尊严、住宅不可侵犯

03 第 40 条：通信检查须符合法定事由和程序

政治与宗教权利

01

第 34 条：选举与被选举

02

第 35 条：表达及集会结社等自由

03

第 36 条：宗教信仰自由

其他权利的条文地图

01

第 41 条：监督与依法取得赔偿

02

第 13、42—45 条：财产与社会经济

03

第 46—50 条：教育文化及特定保护

权利与义务并存

“

任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。

宪法第 33 条第 4 款

基本义务：独立读五条

01

第 52 条：国家统一与民族团结

02

第 53—54 条：守法及安全荣誉利益

03

第 55—56 条：保卫祖国、抵抗侵略，依法服兵役和纳税

两项权利也写成义务

劳动

1. 第 42 条：劳动兼具权利和义务

受教育

1. 第 46 条：受教育兼具权利和义务

课堂练习：基本义务

虚构主张：“我享有宪法权利，所以不存在服兵役义务。” 怎样回应？

1 找到第 33 条末款和第 55 条

2 说明权利与义务可以并存

3 履行条件和后果另查法律

本讲收束

下一讲：国家机构

1 平等权见第 33 条第 2 款

2 具体权利要回到对应条文

3 义务见第 52—56 条及相关条款